REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE

in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta col n. 62597/2018 R.G. il 4.10.2018 e vertente tra

Parte_1 **,** rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Ciciarelli, giusta procura in calce all'atto di citazione

ATTRICE

e

CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Pomponi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da rispettivi atti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 28.9.2018, la sig.ra *Parte_1* chiedeva disporsi a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, l'esecuzione dei lavori di cui al dispositivo della sentenza n. 21775/2009, emessa dal Tribunale di Roma in data 24.10.2009 in relazione all'unità immobiliare sita in via Filippo Grispigni, n. 50, interno 4, subalterno 12, nonché in relazione all'esatto accatastamento dei box sub. 13, 14 e 15 ovvero, in caso di inadempimento del convenuto, l'autorizzazione all'esecuzione delle opere predette a sua cura e spese, salvo

integrale rimborso della quota della controparte; si costituiva in giudizio il sig. *CP_1* che aderiva al capo principale della domanda spiegata da parte attrice.

In corso di causa, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie, veniva disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio al fine di individuare gli interventi edilizi ed amministrativi necessari all'attuazione della divisione secondo le disposizioni di cui alla sentenza n. 21775/2009 del Tribunale di Roma del 24.10.2009; acquisito l'elaborato peritale e precisate le conclusioni all'udienza del 11.6.2021, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio ai fini dell'espletamento di nuova consulenza tecnica d'ufficio (in ragione della non esaustività della precedente) al fine di verificare la fattibilità ed il complessivo costo dei lavori di cui alla consulenza tecnica d'ufficio dell'arch. *Parte_2* richiamata nella sentenza sopra menzionata; acquisito il nuovo elaborato peritale e precisate le conclusioni all'udienza del 10.4.2024 (svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c.), la causa, assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.

Preliminarmente si osserva che la presente domanda giudiziale è introduttiva di giudizio di merito a seguito del rigetto del ricorso proposto dall'attrice ai sensi dell'art. 612 c.p.c. in data 10.10.2016; si rileva ancora che, pur in assenza di carattere contenzioso, l'odierna domanda risulta ammissibile (almeno in riferimento al secondo capo di cui alle conclusioni dell'atto introduttivo) in quanto avente ad oggetto la concreta attuazione del diritto attribuito agli odierni contendenti dalle statuizioni della sentenza n. 21775/2009, emessa dal Tribunale di Roma in data 24.10.2009, in relazione alle unità immobiliari ivi indicate; si rileva ancora che il presente giudizio è scaturito dalla erronea trascrizione, ad opera dell'attrice, della sentenza sopra menzionata, in assenza della previa realizzazione di quei lavori e quelle opere cui il dispositivo stesso ne subordinava la trascrizione.

E tuttavia, a fronte della erronea trascrizione della sentenza in questione e della sostanziale difficoltà di esecuzione dei lavori come descritti nella consulenza tecnica posta a fondamento di quella decisione, ormai passata in giudicato, risulta del tutto irrilevante (oltre che assorbita dallo

stesso comportamento improvvido della odierna attrice) l'analisi delle condotte del convenuto che, per vari motivi, si sarebbe opposto all'esecuzione dei lavori; la lamentata inerzia e/o opposizione del sig. *CP_1* all'esecuzione dei lavori proposti dall'attrice non giustificano alcuna condanna del predetto ai sensi dell'art. 96 c.p.c., essendo stata l'instaurazione del presente giudizio resa necessaria soltanto dalla erronea trascrizione della sentenza da parte della stessa attrice, il che assorbe e supera ogni valutazione processualmente rilevante in ordine al complessivo comportamento del convenuto.

Sebbene l'autorizzazione al compimento delle opere, come indicate nella sentenza posta a fondamento della presente domanda, non sia giuridicamente necessaria né oggetto di possibile statuizione da parte di questo giudice (il diritto al compimento delle opere è insito nella titolarità dell'immobile, mentre l'obbligo di realizzazione dei lavori è già espresso nel dispositivo della sentenza passata in giudicato), la domanda può trovare accoglimento soltanto in riferimento al capo b) delle conclusioni formulate dall'attrice, ossia in riferimento all'autorizzazione alla stessa, per il caso di inadempimento del convenuto, all'esecuzione, a propria cura e spese, delle opere in questione oltre che al disbrigo di tutte le relative pratiche amministrative, salvo il diritto di recupero della quota di pertinenza della controparte.

Sotto tale profilo, gli esiti della seconda consulenza tecnica d'ufficio svolta in corso di causa hanno permesso di individuare i lavori specificamente necessari all'attuazione dell'originario progetto di divisione di cui alla perizia a firma dell'arch. *Pt_2* sebbene con alcuni correttivi resi necessari dalla disamina dello stato dei luoghi e dalle lacune riscontrate dall'ausiliare nell'originale progetto di divisione predisposto nel pregresso giudizio; secondo l'ausiliare *"…l'edificio entro cui si trovano l'unità abitativa a piano primo e gli accessori a piano seminterrato da frazionare è inizialmente sorto come manufatto abusivo; successivamente lo stesso è stato condonato attraverso una serie di titoli autorizzativi.*

In data 7 ottobre 2004, per l'edificio in questione e altri due fabbricati situati nelle immediate vicinanze dello stesso, è stato ottenuto il Permesso di Costruire n. 1059 (prot. 59535) atto a consentire:

- *la demolizione di due edifici esistenti;*

• la ristrutturazione dell'edificio di cui trattasi;

• la realizzazione di due nuovi edifici bifamiliari.

L'operazione ha comportato la rinuncia a quota-parte della cubatura di pertinenza dell'edificio entro cui si trovano le unità da frazionare e il trasferimento di tale cubatura ai due fabbricati oggetto di demolizione e ricostruzione.

Successivamente, in data 17 maggio 2005, è stata presentata la DIA prot. 30542, intesa a realizzare una diversa distribuzione degli interni dell'appartamento a piano primo dell'edificio 1 e - in variante al Permesso di Costruire n. 1059/2004 - la rinuncia a una serie di opere di miglioria funzionale ed estetica.

In epoca successiva a quella della DIA sopra detta, ma precedente al 2017, in assenza di autorizzazioni edilizie, sono stati realizzati alcuni interventi riguardanti il piano seminterrato, il piano rialzato e il piano primo dell'edificio. Tali interventi hanno determinato il raggiungimento della configurazione che è stata oggetto di rilievo - a piano seminterrato e a piano primo nell'ambito della presente. Per la descrizione di dettaglio delle opere abusive ai vari piani si rimanda a quanto indicato nel corpo della presente.

Dalla lettura delle precedenti relazioni di CTU e soprattutto dagli approfondimenti eseguiti presso l'Area Tecnica Coordinamento Urbanistica ed Edilizia Privata del Municipio XII, si è potuta accertare l'avvenuta emissione di n° 3 Determine Dirigenziali indirizzate a far rimuovere le opere abusive riscontrate dalla vigilanza edilizia all'interno dei vari livelli dell'immobile di Via Grispigni 50.

Nel gennaio 2022 il sig. CP_1 *ha presentato una CILA per variazioni interne, fusione e cambio di destinazione d'uso da A/10 ad abitazione principale del piano terra rialzato, cui ha fatto seguito una comunicazione per dichiarare l'avvenuta fine lavori in data 01/02/2022.*

Nel febbraio 2022, lo stesso sig. CP_1 *ha presentato una richiesta di revoca dell'ultima Determina Dirigenziale del Municipio XII (emessa nell'ottobre 2021); quest'ultimo ha risposto sottolineando come i responsabili degli abusi non si siano mai attivati per sanare gli abusi stessi, non ritenendo possibile adottare provvedimenti di annullamento in autotutela, come richiesto.*

Nel marzo 2022, il sig. CP_1 ha presentato ricorso al TAR Lazio contro CP_2 […] per l'annullamento dell'ultima Determina Dirigenziale del 2021.

Nel giugno 2022, il TAR si è pronunciato con sentenza favorevole a CP_2 e condanna di controparte al pagamento delle spese; in particolare, il TAR Lazio ha dichiarato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso presentato.

Occorre sottolineare come della documentazione sopra richiamata in sintesi (fatta eccezione per le prime due DD, rintracciate come allegati alle precedenti Relazioni di Consulenza) non sia stata resa a chi scrive, nel corso della CTU, alcuna informazione spontanea dalle parti.

Con riferimento ai vari abusi riscontrati ai vari piani dell'edificio, l'unico aspetto apparso suscettibile di soluzione è quello relativo all'ampliamento del seminterrato verso il terrapieno. Il volume entro terra aggiuntivo rispetto ai dati di progetto (Permesso di Costruire n. 1059/2004) è infatti risultato inferiore alla tolleranza di legge del 2% valutata sulla cubatura urbanistica dell'intero edificio.

Gli esponenti dell'U.O.T. (Unità Organizzativa Tecnica) del Municipio XII con i quali si è avuto modo di interloquire, hanno chiarito che ai fini della concreta realizzabilità degli interventi edilizi di frazionamento a piano primo e a piano seminterrato, è indispensabile procedere alla prioritaria regolarizzazione di tutti i livelli dell'edificio in merito ai quali sono state espresse osservazioni nelle Determine Dirigenziali emesse, risultando necessaria la messa in atto dei "passaggi formali" indicati nel corpo della presente.

L'esigenza di provvedere a sanare anche gli abusi sussistenti a piano rialzato viene considerato come imprescindibile, dagli esponenti dell CP_3 Municipio XII, stante la

configurazione unitaria dei rilievi mossi attraverso le tre Determine Dirigenziali sopra richiamate.

In relazione al frazionamento dell'unità abitativa a piano primo (sub 12), l'indirizzo proposto dall'Arch. Parte_3 appare perseguibile sia pur in subordine alle azioni correttive di carattere urbanistico ed edilizio sopra dette nonché alle opere necessarie a conseguire il compiuto frazionamento dell'immobile nel rispetto delle condizioni di piena autonomia funzionale delle unità derivate. Con riferimento al progetto grafico inserito nella presente e riportato in allegato,

ridefinito da chi scrive in tutte le sue componenti, il CME relativo alla realizzazione del progetto divisionale di cui trattasi individua un costo totale di 50.741,71 € oltre Iva di legge. A tale costo devono aggiungersi gli oneri professionali (afferenti tanto alla fase di presentazione delle pratiche edilizie e catastali quanto a quella esecutiva dei lavori), i diritti amministrativi e le sanzioni di legge legate alla preventiva regolarizzazione di quanto realizzato abusivamente…

In relazione al frazionamento del livello seminterrato, l'indirizzo proposto dall'Arch. Parte_3 *appare perseguibile anche se in subordine alle azioni ripristinatorie e di sanatoria urbanistica indicate dagli esponenti dell'area tecnica del Municipio XII (ai fini del prioritario rispetto dei grafici associati al Permesso di Costruire n. 1059/20), nonché ad alcune opere atte a completare il frazionamento degli immobili. Con riferimento al progetto grafico inserito nella presente e riportato in allegato, ridefinito da chi scrive in tutte le sue componenti, il CME relativo alla realizzazione del progetto divisionale di cui trattasi individua un costo totale di 44.197,93 € oltre Iva di legge.*

A quanto sopra deve aggiungersi il costo degli oneri professionali relativi alla progettazione strutturale di carattere esecutivo del solaio e della struttura di sostegno dello stesso, alla direzione lavori, alle prestazioni connesse con l'applicazione della normativa sulla "sicurezza" (queste ultime in fase di progettazione e di esecuzione) e al collaudo strutturale, il costo della relazione geologica e di eventuali indagini geognostiche oltre al costo - già oggetto di definizione - delle pratiche edilizie da presentare al competente Municipio e delle corrispondenti variazioni catastali nonché il costo afferente alle sanzioni di legge legate alla preventiva regolarizzazione di quanto realizzato abusivamente…

Non è possibile, per il piano seminterrato, istituire un raffronto con i costi di frazionamento indicati dall'Arch. Pt_2 *stante l'assenza di un'esplicita indicazione in tal senso e in relazione alla mancata presa in considerazione delle importanti opere ripristinatorie che devono prevedersi in corrispondenza di questo piano per garantire la prioritaria conformità dello stato dei luoghi ai grafici del PdC 1059/2004 (richiesta dal Municipio XII).*

Per quanto rappresentato nel corpo della presente, occorre considerare anche il costo afferente alla presentazione di un'ulteriore CILA in sanatoria intesa a regolarizzare la situazione del piano

rialzato. Si tratta di complessivi 3.500 €, di cui 500 € ca. per i diritti d'istruttoria della SCIA, 1.000 € per la sanzione di legge e 2.000 € (comprensivi degli accessori di legge) per le prestazioni professionali…"; sono queste le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, previa analitica descrizione e disamina dei lavori e dei costi necessari al concreto frazionamento delle unità immobiliari oggetto di causa, che questo giudice ritiene di poter pienamente condividere e porre a base della presente decisione.

In ordine ai rilievi critici espressi dal convenuto in sede di scritti conclusionali, secondo cui la CTU dell'ing. *Per_1* stravolgerebbe le conclusioni della CTU dell'arch. *Pt_2* in tal modo violando il giudicato formatosi nella parte in cui la sentenza n. 21775/2009 imponeva di attenersi alle indicazioni di cui alle pagine n. 17 e 18 dell'elaborato dell'arch. *Pt_2* si rileva che appaiono condivisibili le affermazioni dell'ing. *Per_1* laddove lo stesso afferma che "…*riguardo al progetto di frazionamento, progetto che necessariamente doveva essere più dettagliato di quello dell'Arch.* *Pt_2* *stante la necessità di determinare i costi relativi a detto intervento così come richiesto dal quesito del Giudice, il CTP ritiene che nell'effettuare la divisione lo scrivente abbia sottratto 2,00 mq di superficie interna dall'appartamento A per assegnarli all'appartamento B. Il CTP prosegue poi dichiarando testualmente "Stando quindi alle misure indicate oggi dal C.T.U., l'abitazione A dovrà avere una sup. interna grosso modo pari a quella dell'abitazione B (poco più di 39,00 mq per ciascuna), mentre l'Arch.* *Pt_2* *previde mq 41, 00 per l'abitazione A e mq 37,50 per l'abitazione B. Il C.T.U. dovrà quindi adeguare a ciò la sua quantificazione delle quote complessive".*

Come evidenziato nella relazione dell'11 dicembre 2022, contenente una prima proposta progettuale trasmessa via pec ai CTP, le superfici indicate dall'Arch. *Pt_2* *non corrispondono a quelle effettivamente a disposizione, probabilmente perché il CTU* *Pt_2* *non aveva eseguito un rilievo puntuale dell'immobile da frazionare, così come peraltro ha omesso di fare anche l'Arch.* *Per_2* *nella successiva CTU. A causa di questa incongruenza, lo scrivente ha fatto riferimento alle percentuali delle superfici assegnate dall'Arch.* *Pt_2* *nella sua CTU - ossia il 52,23% all'appartamento A e il 47,77% all'appartamento B - e le ha declinate sulle superfici realmente disponibili sia nella prima proposta progettuale che in quella definitiva che ha recepito i "desiderata" delle parti.*

Nella sua analisi il CTP probabilmente dimentica di portare in conto, fra le superfici attribuite all'appartamento A, quella del locale lavatoio posto al piano copertura che ammonta a 5,36 mq interni, ai quali è stato attribuito un coefficiente di ragguaglio dello 0,50, in ragione della sua destinazione d'uso, individuando in tal modo una corrispondente superficie di mq 2,68.

Le superfici interne dei due appartamenti al piano primo come da progetto definitivo risultano essere 39,96 mq per l'appartamento A e 38,98 mq per l'appartamento B; la superficie totale dell'appartamento A risulta essere quindi 39,96 mq + 2,68 mq = 42,64 mq, la cui percentuale rispetto al totale è pari a 52,24% ca. contro il 47,76% ca. attribuito all'appartamento B…".

E pertanto, pur tenuto conto dei rilievi critici espressi dalle parti, la domanda può trovare accoglimento in riferimento al capo b) delle conclusioni rassegnate da parte attrice in atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, con autorizzazione alla sig.ra *Pt_1* per il caso di inottemperanza della controparte all'esecuzione dei lavori necessari all'attuazione delle disposizioni di cui alla sentenza n. 21775/2009, ad eseguire a propria cura e spese di lavori come descritti nella consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'ing. *Controparte_4* ed a sostenere i costi ivi previsti, oltre che al compimento di tutte le pratiche amministrative necessarie alla regolarizzazione delle unità immobiliari in oggetto (salvo il diritto a ripetere dal convenuto la quota di sua spettanza).

La peculiarità della questione trattata, la natura sostanzialmente non conteziosa del giudizio e la concorrente responsabilità di entrambe le parti in ordine ai fatti di causa (l'attrice, che ebbe improvvidamente a trascrivere la sentenza senza la previa esecuzione dei lavori ed il convenuto, che ha comunque frapposto ostacoli alla esecuzione degli stessi), giustifica la integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, comprese quelle di CTU, liquidate con separati decreti.

P. Q. M.

Il Giudice, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da *Parte_1* con atto di citazione notificato in data 28.9.2018 nei confronti di *CP_1* ogni altra istanza ed eccezione disattese, così provvede:

- in parziale accoglimento della domanda, autorizza l'attrice, sig.ra *Parte_1* all'esecuzione a propria cura e spese e per il caso di inadempimento della controparte, dei lavori necessari all'attuazione delle disposizioni di cui alla sentenza n. 21775/2009 emessa dal Tribunale di Roma in data. 24.10.2018, come descritti nella consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'ing. *CP_4* *[…]* ed a sostenere i costi ivi previsti, oltre che al compimento di tutte le pratiche amministrative necessarie alla regolarizzazione delle unità immobiliari in oggetto;---

- dichiara non luogo a provvedere sulle residue domande;---

- compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti, ponendo a carico degli odierni contendenti, nella misura del 50% ciascuno, le spese delle CTU espletate in corso di causa, liquidate con separati decreti.---

Roma, 8.10.2024

Il Giudice

dr.ssa Andreina Gagliardi